

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1929/2533

นายสมหมาย ชินวงศ์ฯ
นายทองมี คำหล่าหรือคำหล้า กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 429

กรณีในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 429 บิดามารดาจะต้องพิสูจน์ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น

จำเลยที่ 1 ผู้เยาว์ไปรับจ้างทำงานในจังหวัดนครราชสีมาและได้ทำร้ายร่างกายโจทก์ โดยในระหว่างนั้นจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นบิดามารดาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ แต่จำเลยที่ 2 และที่ 3 นำสืบได้ความเพียงว่าจำเลยที่ 1 ไปรับจ้างทำงานในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้ตามไปอยู่ด้วยเท่านั้น มิได้พิสูจน์ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในผลแห่งการละเมิดของจำเลยที่ 1

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ บุตรผู้เยาว์ของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ใช้ด้ามจอบตีศีรษะโจทก์อย่างแรง เป็นเหตุให้ศีรษะโจทก์แตก กะโหลกศีรษะยุบลงถึงสมองขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

จำเลยให้การต่อสู้คดี

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทน
เป็นเงิน ๒๙,๔๑๖ บาท แก่โจทก์

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน ๒๓,๔๑๖
บาท แก่โจทก์

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาว่า จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นบิดามารดาของ
จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้เยาว์ จะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๑ ในผลของการละเมิดของ
จำเลยที่ ๑ หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ว่า จำเลย
ที่ ๑ ไปรับจ้างทำงานในจังหวัดนครราชสีมาและได้ทำร้ายร่างกายโจทก์ โดยใน
ระหว่างนั้นจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นว่ากรณีอยู่ในบังคับแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๙ กล่าวคือจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็น
บิดามารดาจะต้องพิสูจน์ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำ
อยู่ตั้งแต่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ นำสืบได้ความเพียงว่า จำเลยที่ ๑ ไปรับจ้างทำงานใน
จังหวัดนครราชสีมาโดยจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ได้ตามไปอยู่ด้วยเท่านั้น มิได้พิสูจน์
ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น จำเลยที่ ๒ และที่
๓ จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๑ ในผลแห่งการละเมิดของจำเลยที่ ๑ ตามบท
กฎหมายดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่
ขึ้น

พิพากษายืน

(พัลลภ พิสิษฐสังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ - นางสาวกฤษณี เชื้อชนะภิญโญ

ศาลอุทธรณ์ - นายอรุณ น้าประเสริฐ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ